

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2346/2536

นาย อา รอบ ปทุม แก้ว
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎ.ฎ.ฎ. มาตรา 39, มาตรา 40, มาตรา 42, มาตรา 52

เมื่อเงินมัดจำจำนวน 1,000,000 บาท เป็นส่วนหนึ่งของเงินชำระค่าที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขาย และเงินจำนวน 5,000,000 บาทเป็นเงินส่วนหนึ่งของค่าที่ดินส่วนอีก 477,500 บาท เป็นดอกเบี้ยที่ผู้จะซื้อจ่ายให้แก่ผู้จะขายเพื่อตอบแทนในการที่ผู้จะขายผิดการชำระเงินออกไปซึ่งถือได้ว่าเป็นเงินที่ผู้จะขายได้รับเนื่องจากสัญญาจะซื้อจะขาย เงินได้ทั้งหมดจึงเป็นเงินได้พึงประเมินที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร มาตรา 39 แม้ว่าต่อมาผู้จะซื้อจะได้ยื่นฟ้องผู้จะขายขอให้บังคับผู้จะขายจดทะเบียนโอนที่ดินตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน หากโอนไม่ได้ให้ผู้จะขายคืนเงินค่าที่ดินที่ได้รับไว้พร้อมเบี้ยปรับก็ตาม เมื่อเงินได้ดังกล่าวเป็นเงินที่ผู้จะขายได้รับไว้จากผู้จะซื้อเพื่อชำระค่าที่ดินบางส่วน และเป็นเงินค่าดอกเบี้ยที่ผู้จะขายได้รับไว้เนื่องจากสัญญาจะซื้อขายที่ดิน เงินได้นั้นย่อมตกเป็นของผู้จะขายในแต่ละปีภาษีแล้ว ผู้จะซื้อย่อมมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในแต่ละปีภาษีที่ได้รับเงินได้นั้นมา ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 52 วรรคสอง บัญญัติให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี คำนวณหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้วนำส่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่มีการจดทะเบียนและห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้จนกว่าจะได้รับเงินภาษีที่นำส่งไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้วนั้น เป็นเพียงมาตรการที่กำหนดขึ้นเพื่อให้รัฐสามารถจัดเก็บภาษีเงินได้จากการ

ขายอสังหาริมทรัพย์ได้ครบถ้วนรัดกุมและป้องกันการหลีกเลียงภาษีเท่านั้น หาใช่ว่ากฎหมายยกเว้นให้ผู้มีเงินได้ไปเสียภาษีในวันโอนกรรมสิทธิ์ไม่ ดังนั้น เมื่อผู้ขายมีเงินได้จากการขายที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายในปีภาษีใด ก็ต้องเสียภาษีในปีภาษีนั้น แม้ว่าในปีภาษีนั้นจะยังมิได้มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์กันก็ตาม เงินได้ส่วนหนึ่งจำนวน 6,000,000 บาท เป็นเงินชำระราคาที่ดินบางส่วนและอีกส่วนหนึ่งจำนวน 477,500 บาท เป็นค่าดอกเบี้ยที่ผู้ขายได้รับเนื่องจากสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน เงินได้ดังกล่าวจึงมิใช่เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้ เนื่องจากการผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อนตามมาตรา 40(5)(ค) และไม่เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทต่าง ๆ ดังที่ระบุไว้ในมาตรา 40(1) ถึง (7) แห่งประมวลรัษฎากร จึงจัดเป็นเงินได้จากการอื่น ๆ ตามมาตรา 40(8) ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42(13) ที่ยกเว้นเงินได้สำหรับค่าสินไหมทดแทนนั้นหมายความว่าเฉพาะค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากมูลหนี้ละเมิดเท่านั้น แต่เงินได้ที่ผู้ขายได้รับเป็นเงินได้เนื่องมาจากสัญญาจะซื้อขายที่ดินจึงมีมูลหนี้มาจากสัญญาหาใช่ลูกหนี้ละเมิดไม่ เงินดังกล่าวจึงมิใช่เงินได้พึงประเมินประเภทค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดอันจะได้รับการยกเว้นภาษีตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42(13)

โจทก์ฟ้องว่า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีมีหนังสือแจ้งประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2526 และ 2527 ให้โจทก์เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี พ.ศ. 2526 เป็นเงิน 88,600 บาท และปี พ.ศ. 2527 เป็นเงิน 1,672,629 บาท โจทก์เห็นว่าการประเมินดังกล่าวไม่ถูกต้องจึงอุทธรณ์การประเมิน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ว่าเงินที่โจทก์ได้รับเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร จึงต้องเสียภาษีเงินได้การประเมินของเจ้าพนักงาน

ประเมินชอบแล้ว ให้ยกอุทธรณ์ โจทก์เห็นว่าการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่ชอบ ขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า การประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ชอบแล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

โจทก์และจำเลยทั้งสี่อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ในเบื้องต้นจะได้วินิจฉัยปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสี่ก่อนว่าเงินได้พิพาทที่โจทก์ได้รับจากนางกาญจนาในปี พ.ศ. 2526 จำนวน 1,000,000 บาท และในปีพ.ศ. 2527 จำนวน 5,477,500 บาท เป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ สำหรับเงินได้จำนวน 1,000,000 บาทที่โจทก์ได้รับในปี พ.ศ. 2526 นั้น เงื่อนไขการชำระเงินค่าที่ดินจำนวน 20,077,000 บาท ตามสัญญาจะซื้อขายที่ดินเอกสารหมายเลข ล.1 แผ่นที่ 162 ข้อ 2 ระบุว่า นางกาญจนาผู้จะซื้อได้ชำระมัดจำให้แก่โจทก์ในวันทำสัญญาคือวันที่ 12 ตุลาคม 2526 จำนวน 1,000,000 บาท หลังจากนั้นจะชำระเงิน 5,000,000 บาท วันที่ 20 มีนาคม 2527 และชำระเงิน 4,000,000 บาท วันที่ 20 มิถุนายน 2527 ส่วนเงินที่เหลือจะชำระในวันโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดินในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2527 เช่นนี้ แม้ว่าเงินจำนวน 1,000,000 บาท ที่โจทก์ได้รับจากนางกาญจนาในปี พ.ศ. 2526 ตามสัญญาจะซื้อขายที่ดินเอกสารหมายเลข ล.1 แผ่นที่ 162 จะระบุว่าเป็นเงินมัดจำก็ตาม แต่ตามเงื่อนไขการชำระราคาที่ดินดังกล่าวข้างต้น ย่อมเป็นที่เห็นได้ว่าคู่สัญญาได้ตกลงกันให้ถือเอาเงินมัดจำ จำนวน 1,000,000 บาท นั้นเป็นการชำระราคาบางส่วนเช่นเดียวกับการชำระราคาที่ดินในงวดอื่น ๆ ด้วย หาใช่เป็นเพียงเงินประกันการที่จะปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อขายที่ดินเท่านั้นตามคำพิพากษา

ของศาลภาษีอากรกลางไม่ ส่วนเงินได้จำนวน 5,477,500 บาท ที่โจทก์ได้รับในปี พ.ศ. 2527 นั้น ส่วนหนึ่งจำนวน 5,000,000 บาท ตามสัญญาจะซื้อขายที่ดินเอกสาร หมายเลข 1 แผ่นที่ 162 ระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นการชำระราคาที่ดินบางส่วนและอีกส่วนหนึ่งจำนวน 477,500 บาท นั้น ข้อเท็จจริงที่ศาลภาษีอากรกลางฟังมาโดยคู่ความ มิได้อุทธรณ์โต้เถียงฟังได้ว่าเป็นเงินดอกเบียที่นางกาญจนาผู้จะซื้อขายให้แก่โจทก์ ผู้จะขายเพื่อตอบแทนการที่โจทก์ยอมให้นางกาญจนาจัดการชำระเงินออกไปเงิน ดอกเบียจำนวน 477,500 บาท นั้น จึงถือได้ว่าเป็นเงินที่โจทก์ได้รับเนื่องจากสัญญา จะซื้อขายที่ดิน ดังนั้น เงินได้พิพาททั้งหมดจึงเป็นเงินได้พึงประเมินที่จะต้องเสีย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ที่ศาลภาษีอากรกลาง วินิจฉัยว่านางกาญจนาผู้จะซื้อได้ยื่นฟ้องโจทก์ต่อศาลแพ่งธนบุรี ขอให้บังคับโจทก์ จดทะเบียนโอนที่ดินตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน หากโอนไม่ได้ให้โจทก์คืนเงินค่าที่ดินที่ ได้รับไว้พร้อมเบี้ยปรับ เงินได้พิพาทดังกล่าวจึงยังไม่แน่นอนว่าจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ ของโจทก์ ย่อมไม่ใช่เงินได้พึงประเมินนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เงินได้พิพาทเป็นเงินที่โจทก์ได้รับจากนางกาญจนาเพื่อชำระราคาที่ดินบางส่วน และ เป็นเงินค่าดอกเบียที่โจทก์ได้รับเนื่องจากสัญญาจะซื้อขายที่ดิน เงินได้พิพาทนั้นย่อม ตกเป็นของโจทก์ในแต่ละปีภาษีนั้นแล้ว ศาลฎีกาจึงไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษา ศาลภาษีอากรกลางส่วนที่โจทก์แก้อุทธรณ์ว่า การเสียภาษีเงินได้จากการขาย อสังหาริมทรัพย์จะต้องเสียในวันโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดินนั้นเห็นว่าที่ ประมวลรัษฎากร มาตรา 52 วรรคสอง บัญญัติให้ผู้มีหน้าที่หักภาษีคำนวณหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้วนำส่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะ ที่มีการจดทะเบียนและห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้ จนกว่าจะได้รับเงินภาษีที่นำส่งไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้วนั้นเป็นเพียงมาตรการที่ กำหนดขึ้นเพื่อให้รัฐสามารถจัดเก็บภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ได้ครบ ถ้วน รัดกุมและป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีเท่านั้น หาใช่ว่า กฎหมายยกเว้นให้ผู้มีเงิน

ได้ไปเสียภาษีในวันโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นของโจทก์ไม่ ดังนั้น เมื่อโจทก์มีเงินได้จากการขายที่ดินตามสัญญาจะซื้อขายที่ดินในปีภาษีใด โจทก์ก็ต้องเสียภาษีในปีภาษีนั้น แม้ว่าในปีภาษีนั้นจะยังมิได้มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์กันก็ตาม คำแก้ผู้ถือหุ้นของโจทก์ฟังไม่ขึ้น ผู้ถือหุ้นของจำเลยทั้งสี่ฟังขึ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นของโจทก์นั้น โจทก์ผู้ถือหุ้นประการแรกว่า เงินได้พิพาทมิใช่เงินได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40(8) นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเงินได้พิพาททั้งหมดดังกล่าวส่วนหนึ่งจำนวน 6,000,000 บาท เป็นการชำระราคาที่ดินบางส่วนและอีกส่วนหนึ่งจำนวน 477,500 บาท เป็นค่าดอกเบี้ยที่โจทก์ได้รับเนื่องจากสัญญาจะซื้อขายที่ดินเงินได้พิพาททั้งหมดดังกล่าวจึงมิใช่เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจากการผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อนตามมาตรา 40(5)(ค) และไม่เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทต่าง ๆ ดังระบุไว้ในมาตรา 40(1) ถึง (7) แห่งประมวลรัษฎากร จึงจัดเป็นเงินได้จากการอื่น ๆ ตามมาตรา 40(8) ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโจทก์โดยถือว่าเงินได้พิพาทเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร จึงชอบแล้ว

ส่วนผู้ถือหุ้นของโจทก์ประการที่สองที่ว่า เงินได้พิพาทเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสัญญาจึงได้รับยกเว้นภาษีตามมาตรา 42(13) แห่งประมวลรัษฎากร นั้นเห็นว่า ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 42(13) บัญญัติยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดนั้น หมายความว่าเฉพาะค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากมูลหนี้ละเมิดเท่านั้น แต่เงินได้พิพาทตามฟ้องเป็นเงินได้ที่โจทก์ได้รับ เนื่องมาจากสัญญาจะซื้อขายที่ดิน จึงมีมูลหนี้มาจากสัญญาหาใช้มูลหนี้ละเมิดไม่ ดังนั้น เงินได้พิพาทจึงมิใช่เงินได้พึงประเมินประเภทค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดอันจะได้รับยกเว้นภาษีตามมาตรา 42(13) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ถือหุ้นของโจทก์ฟังไม่ขึ้นทุกข้อ"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(ก้าน อันนันทน์-เจริญ นิลเอสงฆ์-สุนพ กิรติยุติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร หมายถึง เงินได้ที่จะนำมาคิดคำนวณเป็นฐานภาษีเพื่อเสียภาษีเงินได้ มีความหมายหรือขอบข่ายเพียงใด และประเภทเงินได้พึงประเมินมีกี่ประเภท เหตุใดจึงต้องแยกเป็นประเภท ๆ ไว้ เป็นเรื่องที่มีเงินได้ทุกคนพึงทำความเข้าใจเพื่อประโยชน์ในการที่จะเสียภาษีให้ถูกต้อง บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องมีบัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา 39 และ 40 ดังนี้ มาตรา 39 ในหมวดนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น เงินได้พึงประเมิน หมายความว่า เงินได้อันเข้าลักษณะพึงเสียภาษีในหมวดนี้ เงินได้ทีกล่าวนี้นี้ให้หมายความรวมถึงตลอดถึงทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงินเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้สำหรับเงินได้ประเภทต่าง ๆ ตามมาตรา 40 และเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ ด้วย มาตรา 40 เงินได้พึงประเมินนั้น คือเงินได้ประเภทต่อไปนี้รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้สำหรับเงินได้ประเภทต่าง ๆ ดังกล่าวไม่ว่าในทอดใด 1. เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เงินค่าเช่าบ้านเงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่า

เช่า เงินที่นายจ้างชำระหนี้ใด ๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชำระ และเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน 2. เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจากการรับทำงานให้ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลดเงินอุดหนุนในงานที่ทำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส เงินค่าเช่าบ้านเงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่ผู้จ่ายเงินได้ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่ผู้จ่ายเงินได้จ่ายชำระหนี้ใด ๆ ซึ่งผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องชำระ และเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจากการรับทำงานให้ นั้น ไม่ว่าหน้าที่หรือตำแหน่งงานหรืองานที่รับทำให้นั้นจะเป็นการประจำหรือชั่วคราว 3. ค่าแห่งกุฎีวิลลส์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่นเงินปีหรือเงินได้มีลักษณะเป็นเงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรมนิติกรรมอย่างอื่น หรือคำพิพากษาของศาล 4. เงินได้ที่เป็น (ก) ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ดอกเบี้ยตัวเงิน ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเฉพาะส่วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่าย ตามกฎหมายดังกล่าว หรือผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตัวเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ซึ่งบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออกและจำหน่ายครั้งแรกในราคาต่ำกว่าราคาไถ่ถอน (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งของกำไรหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือกองทุนรวมหรือสถาบันการเงินที่กฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นสำหรับให้กู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เฉพาะส่วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการคำนวณเงินได้ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่บุตรชอบด้วยกฎหมายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นผู้มีเงินได้ และความเป็นสามีภริยาของบิดาและมารดาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีให้ถือว่าเงินได้ของบุตรดังกล่าวเป็นเงินได้ของบิดา แต่ถ้า

ความเป็นสามีภริยาของบิดาและมารดา มิได้มีอยู่ตลอดปีภาษีให้ถือว่าเงินได้ของบุตรดังกล่าวเป็นเงินได้ของบิดาหรือของมารดาผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือของบิดาในกรณีบิดามารดาใช้อำนาจปกครองร่วมกัน ความในวรรคสองให้ใช้บังคับกับบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ด้วยโดยอนุโลม (ค) เงินโบนัสที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ง) เงินลงทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเฉพาะส่วนที่จ่ายไม่เกินกว่ากำไรและเงินที่กันไว้ร่วมกัน (จ) เงินเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งตั้งจากกำไรที่ได้มาหรือเงินที่กันไว้ร่วมกัน (ฉ) ผลประโยชน์ที่ได้จากการที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลควบเข้ากัน หรือรับช่วงกัน หรือเลิกกันซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุน (ช) ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร หรือโอนการเป็นหุ้นส่วน ซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน 5. เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจาก (ก) การให้เช่าทรัพย์สิน (ข) การผลิตสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน (ค) การผลิตสัญญาซื้อขายเงินผ่อน ซึ่งผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินที่ขายนั้นโดยไม่ต้องคืนเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว ในกรณี (ก) ถ้าเจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้มีเงินได้แสดงเงินได้ต่ำไปไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินเงินได้นั้นตามจำนวนเงินที่ทรัพย์สินนั้นสมควรให้เข้าได้ตามปกติ และให้ถือว่าจำนวนเงินที่ประเมินนี้เป็นเงินได้พึงประเมินของผู้มีเงินได้ ในกรณีนี้จะอุทธรณ์การประเมินก็ได้ ทั้งนี้ ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ตามส่วน 2 หมวด 2 ลักษณะ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณี (ข) และ (ค) ให้ถือว่าเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้วแต่วันทำสัญญาจนถึงวันผลิตสัญญาทั้งสิ้น เป็นเงินได้พึงประเมินของปีที่มีการผลิตสัญญานั้น 6. เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือวิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอิสระอื่นซึ่งจะได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดชนิดไว้ 7. เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญ นอกจากเครื่องมือ 8. เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม

การขนส่ง หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน (1) ถึง (7) แล้ว เงินค่าภาษีอากรตาม
วรรคหนึ่ง ถ้าผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้สำหรับเงินได้ประเภทใด ไม่ว่าทอดใด
หรือในปีภาษีใดก็ตามให้ถือเป็นเงินได้ประเภทและของปีภาษีเดียวกันกับเงินได้ที่
ออกแทนให้ นั้น ขอบข่ายหรือความหมายของเงินได้พึงประเมินมีเพียงใด มาตรา
39 แห่งประมวลรัษฎากร ได้ให้คำนิยามไว้แล้ว โดยขยายความรวมถึง
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงินเงินค่าภาษีอากร
ที่ผู้อื่นออกให้หรือออกแทน พิจารณาเพียงเท่านี้ก็คงเห็นแล้วว่าสิ่งที่ผู้ใดได้มาไม่ว่าจะ
เป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน ย่อมถือเป็น
เงินได้พึงประเมินทั้งสิ้น ส่วนจะด้รับงดเว้น หรือยกเว้น หรือไม่เพียงใดเป็นอีกเรื่อง
หนึ่ง นอกจากนี้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 ยังได้แยกประเภทเงินได้พึง
ประเมินออกเป็น 8 ประเภทใหญ่ เพื่อประโยชน์ในการหักค่าใช้จ่ายให้โดยพิจารณา
จากการได้มาซึ่งเงินได้พึงประเมินแต่ละประเภทว่าได้มาอย่างง่ายแค่ไหนเพียงใด ถ้า
หากได้มาง่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายหรือลงทุนน้อย ก็จะหักค่าใช้จ่ายให้น้อย เช่นเงินได้
ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40(1)(2) เงินเดือน ค่านายหน้าจะยอมให้หักค่าใช้จ่าย
เป็นการเหมาได้ร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 60,000 บาท แต่ถ้าเป็นเงินได้ประเภทอื่น เช่น
ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40(8) แล้วยอมให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ในร้อย
ละ 70 หรือ 80 เช่นการทำน้ำแข็ง หักค่าใช้จ่ายให้ร้อยละ 80 การทำกิจการมัตตาการ
หักค่าใช้จ่ายให้ร้อยละ 70 เมื่อกฎหมายยอมให้หักค่าใช้จ่ายประเภทของเงินได้แตก
ต่างกันอย่างนี้ ก็มักจะมีผู้ประกอบการบางรายตีความกฎหมายในทางที่เป็นคุณแก่
ตนว่า การประกอบการของตนเข้าข่ายกรณีนี้ที่จะทำให้หักค่าใช้จ่ายได้มากยิ่งขึ้น ซึ่ง
มีปัญหาพิพาทมาถึงศาลอยู่เสมอ ถ้าผู้ประกอบการก่อนจะดำเนินกิจการใดได้
พิจารณาถึงกิจการที่ตนกระทำว่าจัดอยู่ในประเภทใดใน 8 ประการนี้แล้วและ
กฎหมายยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้มากน้อยเพียงใด จึงดำเนินกิจการนั้นก็จะไม่มีปัญหา
เงินได้ประเภทใด จะหักค่าใช้จ่ายได้มากน้อยเพียงใดประมวลรัษฎากร มาตรา 22

ทวิ -46 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา(ฉบับที่ 89) พ.ศ. 2523,(ฉบับที่ 131)2526 ได้กำหนดไว้ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ชัดว่าการหักค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าจะเป็นการเหมาหรือตามความจำเป็นและสมควรนั้นอยู่บนพื้นฐานความยากง่ายที่จะได้เงินได้มาและมีค่าใช้จ่ายมากน้อยเป็นสำคัญ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2346/2536 ตามหัวข้อหมายเหตุนี้ มีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายที่พิพาทกันระหว่างเอกชนซึ่งเป็นโจทก์และรัฐโดยกรมสรรพากรเป็นจำเลยหลายประเด็นล้วนแล้วแต่นำศึกษาทั้งสิ้นเช่น ปัญหาว่าเงินพิพาทที่โจทก์ได้รับจากนางกาญจนาในปี 2526จำนวน 1,000,000 บาท และในปี 2527 จำนวน 5,477,500 บาทเป็นเงินได้พึงประเมินหรือไม่ และถ้าเป็นเงินได้พึงประเมินแล้วจะจัดอยู่ในประเภทใดตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการหักค่าใช้จ่าย หรือมิฉะนั้นเงินได้ดังกล่าวนี้เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42 หรือไม่ ถ้าเข้าข้อยกเว้นแล้วแม้เป็นเงินได้พึงประเมินก็ไม่ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีปรากฏว่าโจทก์อุทธรณ์ด้วยว่าเงินได้พิพาทเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสัญญา จึงได้รับยกเว้นภาษีตามมาตรา 42(13) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งศาลฎีกามีคำวินิจฉัยแล้วว่าเงินได้พิพาทมิใช่เงินค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดตามบทบัญญัติดังกล่าว ไม่เข้าข้อยกเว้น เพราะเงินพิพาทเป็นที่ได้รับเนื่องจากสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน จึงมีมูลหนี้มาจากสัญญา หาใช้มูลหนี้ละเมิดเห็นว่าเงินค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 42(13) นั้น น่าจะเป็นกรณีละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ดังนั้นเงินที่ได้รับจากสัญญา เช่นตามสัญญาประนีประนอมยอมความ จึงไม่เป็นเงินได้ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 42(13)(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2366/2516 และ 3353/2532) ประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งคือการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามประมวล

รัฐฎากร มาตรา 52 วรรคสอง ที่ระบุว่าให้ผู้มีหน้าที่หักภาษีนำส่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในขณะที่มีการจดทะเบียน ปัญหาที่ว่ากรณีมีการชำระเงินเป็นงวด ๆต่อเนื่องหลายปี เช่น ตามคดีที่พิพาทนี้มีการชำระเงินค่าที่ดินหลายปีและเมื่อชำระครบแล้วจึงจะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังนี้ การชำระภาษีจะต้องชำระเป็นปีไปตามเงินที่ได้ชำระหรือรอชำระครั้งเดียวเมื่อจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ศาลฎีกาได้ตีความมาตรา 52 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ไว้ชัดเจนแล้วว่า บทบัญญัติดังกล่าวเป็นมาตรการทางภาษีเท่านั้น หาใช่เป็นข้อยกเว้นให้ผู้มีเงินได้ไปเสียภาษีในวันโอนกรรมสิทธิ์ไม่ เมื่อมีเงินได้จากสัญญาจะซื้อขายที่ดินในปีภาษีใด ก็ต้องเสียภาษีในปีภาษีนั้นแม้ว่าในปีภาษีนั้นจะยังมิได้มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ก็ตามนับว่าเป็นการอธิบายความในประมวลรัษฎากร มาตรา 52 วรรคสอง ให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น ปัญหาที่สงสัยกันในทางปฏิบัติตลอดมาสำหรับผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายก็คงจะเข้าใจดีขึ้นและปฏิบัติให้ถูกต้องกันต่อไป สรุปแล้ว คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2346/2536 มีบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ต้องศึกษาและทำความเข้าใจ ดังนี้ มาตรา 39,40,42,42 ทวิ-46 และมาตรา 50-52 และมีประเด็นที่ศาลฎีกาวินิจฉัยได้แก่ ปัญหาว่าเงินพิพาทเป็นเงินได้พึงประเมินหรือไม่ ได้รับการยกเว้นนำมาคำนวณภาษีเงินได้หรือไม่ เงินที่ได้รับตามสัญญาจะซื้อขายเป็นงวด ๆ ในระหว่างปีจะต้องเสียภาษีในปีภาษีที่ได้รับเงินในปีที่ได้รับเงินนั้นหรือไม่ หรือรอเสียภาษีในปีที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้น ผลประสิทธิ ฤทธิรักษา